

张明楷讲义 · 问题清单

整理自张明楷《刑法学》第七版全九章 + 绪论 Flash Cards 正面

目录

- 绪论
 - 第一节刑法学与刑事法学
 - 第二节刑法解释论与刑法立法论
 - 第三节刑法解释学与刑法教义学
 - 第四节刑法解释学与刑法哲学
 - 第五节刑法解释学与社科法学
 - 第六节学派之争与学术发展
 - 当代刑法理论的论争
 - 我国刑法理论现状
 - 第七节理论体系与研究方法
 - 自测卡专区
- 第一章刑法概说
 - 第一节刑法的概念、渊源与分类
 - 第二节刑法的性质、机能与目的
 - 第三节刑法的制定、修改与根据
 - 第四节刑法的规范、体系与解释
 - 自测卡专区
- 第二章刑法的基本原则
 - 第一节刑法的基本原则概述
 - 第二节罪刑法定原则
 - 第三节法益保护原则
 - 第四节责任主义原则
 - 自测卡专区
- 第三章刑法的适用范围
 - 第一节刑法的空间适用范围
 - 第二节刑法的时间适用范围
- 第四章犯罪概说
 - 第一节犯罪的一般概念
 - 第二节犯罪的基本分类
 - 第三节犯罪的成立条件
 - 本章核心概念串讲
- 第五章不法

- 第一节不法概述
- 第二节构成要件符合性
- 第三节违法阻却事由
- 全章综合
- 第六章责任
 - 第一节责任概述
 - 第二节积极的责任要素
 - 第三节消极的责任要素
 - 全章综合
- 第七章犯罪的特殊形态
 - 第一节犯罪的特殊形态概述
 - 第二节犯罪预备
 - 第三节犯罪未遂
 - 第四节不能犯
 - 第五节犯罪中止
 - 全章综合
 - 自测卡专区
- 第八章共同犯罪
 - 第一节共同犯罪的理论前提
 - 狭义的共犯
 - 全章综合
 - 自测卡专区
- 第九章罪数
 - 罪数概说
 - 单纯的一罪
 - 包括的一罪与科刑的一罪
 - 全章综合
 - 自测卡专区

绪论

第一节 刑法学与刑事法学

刑法学有哪三层含义？张明楷这本书定位于哪一层？

填空：

1. 最广义的刑法学 = ---- + ---- + ---- + ---- 等一切研究犯罪及其法律后果的学科
2. 广义的刑法学 = ---- + ---- + ---- + ----
3. 狭义的刑法学 = 仅指 ----
4. 本书定位：---- 与 ---- 的统一体，必要时涉及 ---- 与 ----

刑法学和犯罪学有什么区别和联系？填空：

区别：

- 犯罪学研究的是 ----，属于 ---- 学（做经验研究）
 - 刑法学研究的是 ----，不直接研究 ----
 - 犯罪学的对策范围 ----，刑法学只研究 ---- 和 ---- 为手段的对策
- 联系：犯罪学给刑法学提供 ----，为 ---- 和 ---- 奠定基础

第二节 刑法解释论与刑法立法论

刑法学的本体是 ----。解释论和立法论的根本区别是什么？为什么张明楷说"所谓的刑法缺陷，大体上都是解释者解释出来的"？

填空：解释性的批判不同于立法论。凡是通过 ---- 使刑法条文适应社会生活事实的，就不应当主张 ----。

第三节 刑法解释学与刑法教义学

刑法解释学和刑法教义学是什么关系？张明楷为什么认为"没有必要区分"二者？

第四节 刑法解释学与刑法哲学

解释学和哲学之间是什么关系？张明楷用哪一句话概括了二者的不可分割性？

第五节 刑法解释学与社科法学

"社科法学 vs 法教义学"之争中，张明楷的四点主张是什么？填空：

1. 不应当 ---- 法教义学
2. 永远 ---- 法教义学，不可能用社科法学 ---- 法教义学
3. 法教义学与社科法学的完全融合是 ---- 的
4. 法教义学与社科法学不是 ---- 的

第六节 学派之争与学术发展

旧派要反对的是封建刑法的哪四个特点？这四个特点背后最根本的原因是什么？

前期旧派的五大基本观点是什么？（填关键词）

1. 思想基础：----- 和 ----- 主义
2. 对人的假设：人都有 ----- 和 -----
3. 刑事责任的基础：----- 及其实害（----- 主义）
4. 责任的本质：----- 责任论
5. 刑罚的正当化根据：----- 的正义性（----- 刑论）

新派（近代学派）是在什么背景下产生的？两个原因分别是什么？

新派的五大基本观点是什么？（填关键词，与旧派对比记忆）

1. 国家目的：----- 利益优先（----- 本位）
2. 对人的假设：----- 自由意志（----- 论）
3. 刑事责任的基础：----- 的危险性格（----- 主义）
4. 责任的本质：----- 责任论
5. 刑罚的正当化根据：----- 的正当性（----- 刑论）

前期旧派 vs 后期旧派有什么不同？为什么后期旧派在"反新派"的同时又背离了前期旧派的某些初心？

背景设置题——后期旧派的前期旧派的"变体"，变了什么？

1. 法与伦理的关系：前期严格区分，后期 -----
2. 自由意志的含义：前期是合理权衡利害的能力，后期是 -----
3. 报应的理解：前期以一般预防为目的，后期带强烈的 ----- 色彩
4. 整体倾向：后期有明显的 ----- 主义、----- 主义倾向

旧派与新派的本质区别是什么？用一句话概括。

然后思考这个"反转"：为什么旧派研究抽象人却具体适用，新派研究具体人却抽象适用？

填空：张明楷认为，旧派与新派的初始对立实际上是对 ----- 与 ----- 的侧重不同。

旧派的学说本质上是标准的 ----- 学，注重研究 -----；新派的初始学说基本上只是 ----- 学，注重研究 -----。

最终结论："现代学派刑法理论的基本架构，实为 ----- 所建构。"

当代刑法理论的论争

犯罪论领域的当代两大对立是什么？各自怎么定义违法性的根据？

我国刑法理论现状

我国刑法理论的现状如何？（三问）

1. 传统刑法理论受哪个国家的影响最大？现在又受了哪些国家的影响？
2. 犯罪论体系方面，多数学者采用的是什么体系？
3. 为什么说"我国还没有形成学派之争"？为什么学派之争是好事？

第七节 理论体系与研究方法

张明楷的刑法学总论体系是如何构成的？每个部分的核心概念对是什么？

填空：

- 刑法基础论的两个核心概念：---- 与 ----
- 犯罪论的两个核心概念：---- 与 ----
- 法律后果论的两个核心概念：---- 与 ----

张明楷为什么把传统的"刑事责任"换成"法律后果"？

自测卡专区

选择题。关于刑法学的含义，下列哪一说法不正确？

- A. 最广义的刑法学（刑事法学）包括犯罪原因与对策、刑事诉讼程序、刑罚执行等内容
- B. 狭义的刑法学仅指刑法解释学
- C. 本书定位为刑法解释学与刑法哲学的统一体，完全不涉及刑法史学与比较刑法学
- D. 犯罪学属于事实学，进行经验研究；而刑法学属于规范学

选择题。关于法教义学与社科法学之争，张明楷的四点主张中，下列哪一项表述错误？

- A. 不应当贬低法教义学
- B. 永远需要法教义学，不可能用社科法学取代法教义学
- C. 法教义学与社科法学可以完全融合
- D. 法教义学与社科法学不是对立的

判断对错（T/F）。请判断以下关于学派之争的说法是否正确。

- 1. () 旧派主张报应刑论，新派主张目的刑论。
- 2. () 就犯罪论而言，新派已经退出了历史舞台，当今主要是结果无价值论与行为无价值论之争。
- 3. () 张明楷认为，中国的刑法理论已经形成了成熟的学派之争。
- 4. () 前期旧派与后期旧派在法与伦理的关系上观点一致。

填空题。请完成旧派与新派的五对五对比。

	旧派	新派
出发点	---- 自由优先	---- 防卫优先
怎么看人	人有 ---- 意志	人是被 ---- 的
处罚依据	---- 主义（看行为）	---- 主义（看行为人）
刑罚目的	---- 刑论	---- 刑论
本质	重 ----	重 ----

辨析题。张明楷说"所谓的刑法缺陷，大体上都是解释者解释出来的"。请判断以下案例是否说明了这个观点：

有人主张"QQ靓号和游戏装备不是传统意义上的‘财物’，所以盗窃虚拟财产无法按盗窃罪定罪——这法条有缺陷，得改。"

张明楷会如何回应？

- A. 同意，确实有缺陷，应该立法修改
- B. 不同意，可以把"财物"解释得更宽，适应社会变化
- C. 同意有缺陷，但暂时通过类推解释解决
- D. 不同意，虚拟财产根本不该受刑法保护

匹配题。请将左列描述与右列学派或理论正确匹配。

左列描述	右列
1. 犯罪人是被遗传和环境决定的	A. 前期旧派
2. 以社会契约论和自然法为思想基础	B. 新派
3. 刑罚的正当化根据在于目的的正当性	C. 后期旧派
4. 有明显的国家主义、权威主义倾向	D. 结果无价值论
5. 违法性的根据在于法益侵害及其危险	E. 行为无价值论

综合选择题。关于绪论的核心命题，下列组合正确的是：

- ① 刑法学的本体是解释论，重心是立法论
- ② 刑法教义学需要在解释学之外另建体系
- ③ 旧派=报应刑+客观主义+自由意志
- ④ 新派=目的刑+主观主义+决定论
- ⑤ 张明楷采取客观解释论和结果无价值论
- ⑥ 我国刑法理论已经形成自主的知识体系

A. ①③⑤ B. ②④⑥ C. ③④⑤ D. ①②⑥

速记自测——请在1分钟内完成以下填空。

- 1. 张明楷总论体系三块：----论 → ----论 → ----论
- 2. 犯罪论的两个核心概念：---- + ----
- 3. 旧派 vs 新派的本质区别一句话：旧派重 ----，新派重 ----
- 4. 张明楷采取的两大方法论立场：---- 解释论 + ---- 无价值论
- 5. 本书主张的刑法学定位：---- 学与 ---- 学的统一体

第一章 刑法概说

第一节 刑法的概念、渊源与分类

刑法是规定 ---- 及其 ----（主要是刑罚）的 ---- 规范。

为什么德国、日本虽然有"刑法"和"犯罪法"两个词，但最终都只用"刑法"？我国为什么也不需要改叫"罪刑法"？

填空：刑法是一门 ---- 的法律。为什么说"刑法是第二次规范"的观点只有部分合理性？
刑法不是 ---- 规范的简单补充，犯罪行为已经超出了 ---- 的规制范围。

刑法的三种渊源分别是什么？填空：

- 1. ----：以刑法名称颁布的、系统规定犯罪及其法律后果的法律。说"刑法第X条"时指的就是它。
- 2. ----：以决定、规定、补充规定、条例等名称颁布的，规定某一事项或某一类犯罪的法律。现行有效的仅存一部——1998年的《关于惩治----、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》。
- 3. ----：附带规定于民法、经济法、行政法等非刑事法律中的罪刑规范。我国的现状是：----（有/没有）真正意义上的附属刑法。

刑法的形式分类对号入座——

1. 根据范围：---- 刑法（刑法典+单行刑法+附属刑法） vs ---- 刑法（仅刑法典）
2. 根据适用范围：---- 刑法（刑法典） vs ---- 刑法（仅适用于特定人/时/地/事项）
3. 根据名称：---- 刑法（名称上看得出是刑法） vs ---- 刑法（名称上看不出但内容规定了犯罪和刑罚）
4. 根据犯罪类型：---- 刑法（规定自然犯/刑事犯） vs ---- 刑法（规定行政犯）

第二节 刑法的性质、机能与目的

刑法区别于其他法律的六项特有属性是什么？用最少的字概括每一项。

1. 规制内容的 ----
2. 制裁手段的 ----
3. 法益保护的 ----
4. 处罚范围的 ----
5. 部门法律的 ----
6. 对其他法律的 ----

刑法的两大机能是什么？填空：

---- 保护机能 + ---- 保障机能

为什么张明楷不把"行为规制机能"当作独立的第三机能？

刑法的目的是什么？填空：-----。

为什么说"研究刑法目的有利于对刑法进行目的论解释"？当出现不同的解释结论时，最终起决定性作用的是什么？

第三节 刑法的制定、修改与根据

新中国第一部刑法典是哪一年通过的？填空：----年7月1日通过，----年1月1日起施行。
现行刑法典是哪一年修订的？此后立法机关主要以什么方式修改刑法？

三种刑法立法观念填空：

1. ---- 刑法观：不应当积极增设新罪，不能扩大犯罪圈
2. ---- 刑法观：通过积极立法扩大处罚范围，使刑法满足社会变化的需要
3. ---- 刑法观：既要考虑打击犯罪，又要特别谨慎、稳健

张明楷主张哪一种？他给出的四条理由是什么？

刑法第1条规定了制定刑法的两个根据，填空：

"为了惩罚犯罪，保护人民，根据 ----，结合我国同犯罪作斗争的具体经验及 ----，制定本法。"

1. ---- 根据：宪法。刑法不能与宪法相抵触，解释刑法也必须与宪法协调。
2. ---- 根据：国情与经验。立足于本国实情，在吸收借鉴外国经验时不能脱离中国基本国情。

第四节 刑法的规范、体系与解释

填空：刑法规范首先是 ---- 规范，同时也隐含了 ---- 规范。

裁判规范指向的对象是 ----，行为规范指向的对象是 ----。

为什么张明楷认为"不应追求裁判规范与行为规范的分离"？

填空：分则规范分为两种——

1. ---- 刑法：构成要件有明确、完备的规定，适用时无须参照其他法律。
2. ---- 刑法：构成要件没有做出完备规定，适用时需要参照其他法律、法规。

适用空白刑法时，司法机关不能只是抽象地说"行为违反了什么法律"，而必须 ----。

刑法为什么一定需要解释？（至少填 3 个原因）

填空：张明楷采取 ---- 解释论（客观/主观）。

主观解释论追求 ---- 的原意，客观解释论追求刑法规范中的 ---- 意思。

刑法解释方法分为两组：

1. 解释 ----：条文的适用方法（只能选一种）——平义解释、扩大解释、缩小解释、当然解释、反对解释、类推解释、比附、补正解释
2. 解释 ----：为选择何种技巧提供依据（可以并用）——文理解释、体系解释、历史解释、比较解释、目的解释、合宪性解释

哪两种解释理由具有决定性？

自测卡专区

选择题。刑法区别于其他法律的六项特有属性中，下列哪一项表述错误？

- A. 制裁手段的严厉性——刑罚是"两刃之剑"
- B. 法益保护的广泛性——所以处罚范围也广泛
- C. 处罚范围的不完整性——并非所有侵害法益的行为都是犯罪
- D. 部门法律的补充性——刑法是保护法益的最后手段

选择题。关于裁判规范与行为规范，下列哪一说法正确？

- A. 裁判规范指向一般国民，行为规范指向司法工作人员
- B. 张明楷认为应追求裁判规范与行为规范的分离
- C. 刑法规范的表述方式是裁判规范，行为规范暗含其中
- D. 对国民说A构成犯罪、对法官说A不构成犯罪是可行的

判断对错（T/F）。

- 1. （ ）刑法是独立的部门法，"刑法是第二次规范"的观点完全不正确。
- 2. （ ）行政法规可以规定犯罪与刑罚。
- 3. （ ）习惯法在解释构成要件时可以成为考虑因素。
- 4. （ ）我国目前没有真正意义上的附属刑法。
- 5. （ ）空白刑法适用时只需抽象说明"行为违反了什么法律"。

辨析题。"对国民说A行为构成犯罪，但对法官说实际上不构成犯罪"——这种做法违反了张明楷的哪一观点？

- A. 刑法解释学与刑法哲学的统一
- B. 裁判规范与行为规范不应分离
- C. 客观解释论优于主观解释论
- D. 积极刑法观优于消极刑法观

填空题。刑法解释的两种决定性理由及各自的含义。

解释理由	决定性含义
---- 解释	所有解释从 ---- 开始，且不能超出 ----
---- 解释	当有两种以上解释时，只能采纳 ---- 的解释

关键论断："正确的解释，必须永远同时符合 ---- 与 ----，仅仅满足其中一个标准是不够的。"

快速自测——请排列从高到低的三层目的体系。

高层次：刑法的整体目的→----

中层次：---- 各章的目的→如保护人身权利

低层次：---- 的目的→如保护人的生命

填空：刑法的目的是 ----。当出现不同解释结论时，最终起决定性作用的是 ----。

综合选择题。下列关于刑法性质的组合判断，正确的是：

- ① 刑事法/民事法：刑法属于刑事法
- ② 实体法/程序法：刑法属于程序法
- ③ 公法/私法：刑法属于公法
- ④ 固有法/继受法：我国刑法基本属于继受法
- ⑤ 强行法/任意法：刑法属于强行法
- ⑥ 立法法/司法法/行政法：刑法属于立法法

A. ①③⑤ B. ②④⑥ C. ①②③ D. ④⑤⑥

辨析题。关于积极刑法观，以下哪一项不是张明楷主张的理由？

- A. 法益没有永恒效力，跟随社会变迁而变化——虚拟财产等新法益需要刑法保护
- B. 同样的行为在过去轻微、现在严重——高度技术化社会使个人行为危险性飞跃增大
- C. 扩大犯罪圈就等于扩大处罚范围——因此要慎重
- D. 犯罪的成立范围 ≠ 处罚范围——认它是犯罪和实际处罚它，是两回事

匹配题。请将左列描述与右列刑法观正确匹配。

左列	右列
1. 不应当积极增设新罪，不能扩大犯罪圈	A. 积极刑法观
2. 通过积极立法扩大处罚范围满足社会变化	B. 消极刑法观
3. 既要打击犯罪又要特别谨慎稳健	C. 折中刑法观
4. 折中刑法观的实质是	D. 消极刑法观
5. 张明楷主张	E. 积极刑法观

辨析题。张明楷为什么采取客观解释论而不是主观解释论？

以下哪一项不是张明楷的理由？

- A. 立法者是一个集体，不存在统一的"原意"
- B. 立法时无法预见未来所有案件形态

- C. 主观解释论有利于保持刑法的稳定性
- D. "解释者对法律的理解可能比立法者更为出色"

第二章 刑法的基本原则

第一节 刑法的基本原则概述

刑法基本原则的三个条件是什么？填空：

1. 应是刑法所 ---- 的原则，而不是各个部门法所共有的原则
2. 必须是 ---- 于刑法始终，具有 ---- 性、---- 性的准则
3. 必须是刑法的 ----、---- 与 ---- 都必须遵循的准则

第二节 罪刑法定原则

罪刑法定原则的法律渊源演进——填空：

现代意义上罪刑法定原则的法律渊源是法国1789年的《----》、1791年的《----》与1810年的《----》。

罪刑法定不仅是刑法原则，也是 ---- 原则。我国的宪法根据是《宪法》第 ---- 条。

罪刑法定原则的两大思想基础是什么？填空：

1. ---- 主义：国家的重大事务应由国民自己决定。刑法处罚范围与程度直接关系每一个人的生命、身体、自由、财产与名誉，应当由国民选举的立法机关制定刑法。
2. ---- 主义：为了使国民能够事先预测自己行为的性质与后果，必须事先明确规定犯罪与刑罚。这也称为 ---- 原理。

罪刑法定原则的形式侧面与实质侧面分别指什么？

形式侧面（传统内容）： ----、----、----、----

实质侧面（限制立法权）： ----、----

法律主义（成文的罪刑法定）的四项具体要求是什么？

1. 规定犯罪及其后果的法律只能是 ---- 制定的法律，行政机关 ----（能/不能）制定刑法
2. 必须用 ---- 文字表述
3. ---- 不得作为刑法的渊源
4. ---- 不得作为刑法的渊源

禁止溯及既往（事前的罪刑法定）——填空：

禁止事后法是保障国民 ---- 的要求。因为国民总是根据 ---- 有效的法律来计划、决定和实施自己的行为。

禁止溯及既往既是 ---- 原则，也是 ---- 原则。禁止事后法只是禁止 ---- 于被告人的溯及既往；如果新法 ---- 于被告人，则可以溯及既往。

禁止类推解释（严格的罪刑法定）——填空：

类推解释，是指需要判断的具体事实与法律规定的构成要件 ---- 时，将后者的法律效果适用于前者。

类推解释可由 ---- 主义解释（刑法由国民制定）、---- 原理解释（超出国民预测）、---- 主义解释（无预测则无非难可能）。

现在的通说：禁止 ---- 于被告人的类推解释，但允许 ---- 于被告人的类推解释。

明确性原则（明确的罪刑法定）——填空：

明确性包括 ---- 立法的明确性与 ---- 司法的明确性。

犯罪构成的明确性：规定犯罪的法律条文必须----，使人能确切了解违法行为的内容，准确确定犯罪行为与非犯罪行为的范围。

法定刑的明确性：不得规定 ---- 刑，而应规定 ---- 的法定刑。

处罚的适正性（适正的罪刑法定）——三项要求填空：

1. 禁止违反 ---- 有关人权保障的规定
2. 禁止处罚 ---- 的行为
3. 禁止 ---- 的、---- 的刑罚

刑法第3条"法律明文规定为犯罪行为的，依照法律定罪处刑；法律没有明文规定为犯罪行为的，不得定罪处刑。"

对前段有两种解释——填空：

解释一：前段不是对 ---- 原则的规定，而是针对我国刑法分则的特点，突出刑法的 ---- 保护机能，防止司法人员随意 ----。

解释二：前段仍然是对罪刑法定原则的规定，含义是只能 ---- 刑法的规定定罪量刑，而不能 ---- 刑法的规定定罪量刑。

第三节 法益保护原则

法益的定义是什么？填空：

法益，是指根据 ---- 的基本原则，由 ---- 所保护的、客观上可能受到 ---- 或者 ---- 的人的 ---- 利益。

由 ---- 所保护的人的生活利益，就是刑法上的法益。

法益的种类——填空：

最常见的三分法：---- 法益、---- 法益与 ---- 法益。

二元论：---- 法益与 ---- 法益（后者可还原为前者）。

一元论：法益仅有 ---- 法益，任何超个人法益只是 ---- 的集合。

张明楷新增概念：---- 法益——限定为超个人法益中被 ---- 犯所侵犯的法益。

法益保护原则对刑事立法的两个要求——填空：

1. 消极标准：不得设置且必须 ---- 没有保护 ---- 的犯罪
2. 积极标准：要求为保护 ---- 增设新罪

法益保护原则对刑事司法的要求——填空：对犯罪构成要件的解释结论，必须以法条的 ---- 为指导，而不能仅停留在法条的 ---- 含义上。

第四节 责任主义原则

责任主义的两层含义——填空：

广义责任主义包括 ---- 责任与 ---- 责任。

1. ---- 责任：只有当行为人对所实施的违法行为与结果具有 ---- 能力以及 ----、----、违法性认识的可能性与期待可能性时，才能进行非难。
2. ---- 责任：只能就行为人实施的 ---- 的行为进行非难。

责任主义的宪法根据是什么？填空：

我国《宪法》第33条第3款："国家 ---- 和 ---- 人权。"第38条前段："中华人民共和国公民的 ---- 不受侵犯。"

德国在《基本法》第1条第1款（---- 不可侵犯）和第2条第1款寻找根据。日本在《宪法》第 ---- 条寻找根据。

责任主义的贯彻——填空：

- 1. 在刑事立法上，不应当存在 ---- 责任主义的规定。禁止 ---- 法就是尊重人的基本要求。
- 2. 刑法解释与适用不得做出违反责任主义的解释结论。例如：不能得出"---- 的人犯罪，即使在行为时没有责任能力，也应当负刑事责任"的结论。
- 3. 反对 ---- 责任——即使参与风险行为的人没有故意与过失也要承担责任的做 法是 不正 当的。

罪刑法定 + 法益保护 + 责任主义——三大原则互相对照各防范什么危险？

原则	防范的危险
罪刑法定	一旦发生冲动案件，不顾刑法 ---- 便予以处罚
法益保护	因行为人 ---- 恶劣，而不管客观上 ---- 便予以处罚
责任主义	因为 ---- 了法益，而不问行为人 ---- 便予以处罚

张明楷对本章的核心立场——填空选择：

- 1. 刑法第3条前段：不赞成解释为"---- 的罪刑法定"（积极/消极）
- 2. 解释论立场：采取 ---- 解释论（实质/形式）
- 3. 类推 vs 扩大：在用语可能具有的含义内，同时考虑 ---- 的必要性
- 4. 立法观：法益保护原则同时具有 ---- 标准（废除旧罪）和 ---- 标准（增设新罪）
- 5. 责任主义：采取 ---- 责任主义（消极/积极），责任是刑罚的 ---- （上限/下限）

自测卡专区

选择题。关于罪刑法定原则的法律渊源，下列排序正确的是：

- A. 法国《人权宣言》→英国《大宪章》→法国《刑法典》
- B. 英国《大宪章》→法国《人权宣言》→法国《刑法典》
- C. 法国《刑法典》→英国《大宪章》→法国《人权宣言》
- D. 英国《大宪章》→法国《刑法典》→法国《人权宣言》

判断对错（T/F）。关于罪刑法定各项内容。

1. () 行政机关经立法委任可以制定罚则。
2. () 禁止事后法只是禁止不利于被告人的溯及既往。
3. () 对被告人有利的类推解释也一律禁止。
4. () "绝对不定期刑"符合罪刑法定原则。
5. () 判例法可以作为我国刑法的渊源。

辨析题。甲的行为根据旧法构成A罪（法定刑3-7年），根据新法构成B罪（法定刑2-5年）——但新法同时规定犯B罪"必须并处罚金"，旧法没有附加刑。如何处理？

- A. 适用旧法（不并处罚金，但刑期可能更长）
- B. 适用新法（并处罚金，但刑期更短）
- C. 适用新法的法定刑但排除附加刑
- D. 由法官自由裁量

填空题。法益概念的五个界定原则。

1. 必须与 ---- 相关联
2. 必须与 ---- 相关联
3. 必须具有 ---- 性
4. 必须与 ---- 相关联
5. 必须与 ---- 相关联

法益的定义：根据 ---- 的基本原则，由 ---- 所保护的、客观上可能受到 ---- 的人的 ---- 利益。

辨析题。法益保护原则的消极标准与积极标准各指什么？

以下哪项属于消极标准的作用？

- A. 要求为保护法益增设新罪
- B. 不得设置没有保护法益的犯罪
- C. 法益概念指导构成要件解释
- D. 以法益是否受侵害判断既遂未遂

填空题。责任主义的宪法根据和贯彻要求。

宪法根据：《宪法》第33条第3款"----"+第38条"----"。

贯彻要求中的核心三句：

- 责任是犯罪的 ---- 条件，没有责任就没有 ----
- 责任是刑罚的 ----，禁止刑罚 ---- 责任程度

- ---- 责任违反宪法，反对在任何情况下适用

快速自测——三大原则对照表填空。

原则	防范的危险	对应犯罪阶层
----	不顾刑法有无规定便处罚	构成要件符合性
----	因主观恶劣而不管是否侵犯法益	违法性
----	因侵犯法益而不问能否非难	责任

张明楷对刑法第3条前段不赞成解释为"---- 的罪刑法定";采取 ---- 解释论;采取 ---- 责任主义。

判断对错(T/F)。关于罪刑法定原则的形式侧面与实质侧面。

1. () 形式侧面包括法律主义、禁止事后法、禁止类推解释、明确性原则。
2. () 实质侧面主要限制司法权，形式侧面主要限制立法权。
3. () "因不明确而无效"是美国联邦最高法院于1914年确立的宪法原则。
4. () 明确性原则只针对刑事立法，不针对刑事司法。
5. () 处罚的适正性=禁止违反宪法的人权保障+禁止处罚不当罚+禁止不均衡残虐的刑罚。

辨析题。下列哪种解释属于类推解释而非扩大解释？

- A. 将"电子邮件"解释为刑法中的"信件"
- B. 将"组织男性向男性提供有偿性服务"解释为"组织卖淫"
- C. 将"语言暴力"解释为刑法分则中的"暴力"
- D. 将"被害人陈述"解释为"证人证言"

填空题。处罚适正性中的"禁止处罚不当罚的行为"——刑事立法的四步审查法。

1. ---- 是否具有合理性？（保护法益的需要？合宪？有重要价值？明确具体？）
2. ---- 是不是达到合理目的的有效手段？
3. 是否存在 ---- 的手段？（非刑罚手段能否有效保护法益？利弊权衡？）
4. 利用刑罚保护法益的同时可能造成何种 ----？（附随萎缩效果必须 ---- 所追求的利益）

辨析题。关于实质解释论，下列哪一说法符合张明楷的观点？

- A. 实质解释论就是类推解释，违反罪刑法定原则
- B. 实质解释论主张超出构成要件范围进行实质考虑
- C. 实质解释论要求将符合字面含义但不值得科处刑罚的行为排除在构成要件之外
- D. 只有通过扩大解释才能填补的漏洞才是真正的漏洞，必须由立法填补

匹配题。请将左列描述与右列法益类型正确匹配。

左列	右列
1. 所有个人都能平等享受、不可分配、个别人不法不会使其丧失	A. 国家法益
2. 以国家作为法律人格者所拥有的公法益	B. 社会法益
3. 以社会整体作为法律人格者所拥有的公共利益	C. 个人法益
4. 由自然人所拥有、由刑法保护的重要生活利益	D. 集体法益
5. 张明楷的定义=超个人法益中被累积犯所侵犯的法益	E. 超个人法益

快速自测——第二章核心数字与概念速查。

- 1. 罪刑法定法律渊源时间线： ----（年）→ ----（年）→ ----（年）
- 2. 形式侧面四项： ----、 ----、 ----、 ----
- 3. 类推vs扩大八个判断标准中第一个： ----
- 4. 法益界定五原则： 与 ---- 相关、与 ---- 相关、具有 ---- 性、与 ---- 相关、与 ---- 相关
- 5. 法益保护原则对立法两标准： ----（删）和 ----（增）
- 6. 消极责任主义的核心： 责任是刑罚的 ----

第三章 刑法的适用范围

第一节 刑法的空间适用范围

属地管辖原则——填空。刑法第6条第1款：

"凡在中华人民共和国 ---- 内犯罪的，除 ---- 的以外，都适用本法。"

"领域"包括 ----、 ---- 和 ----。"法律有特别规定"不适用本法包括哪三种情形？其中哪一种才是属地管辖原则的真正例外？

属地管辖的补充——填空。

刑法第6条第2款："凡在中华人民共和国 ---- 或者 ---- 内犯罪的，也适用本法。"

船舶、航空器不论航行或停放于何处，都适用 ---- 国刑法，这被称为 ---- 主义。这是属地管辖原则的 ---- 或 ----。

民族自治地方的变通规定由 ---- 制定，报请 ---- 批准施行，且必须符合刑法的 ---- 原则。

犯罪地的确定——填空。我国采取 ---- 说（刑法第6条第3款）。

"犯罪的 ---- 或者 ---- 有一项发生在中华人民共和国领域内的，就认为是在中华人民共和国领域内犯罪。"

仅一部分行为或一部分结果发生在我国→----（也/不）认为是在我国领域内犯罪。

单纯的 ---- 地既不是行为地也不是结果地。例如：甲从东京寄敲诈信给巴黎的乙，信件过境中国→中国只是 ---- 地。

属人管辖原则——填空。刑法第7条：

1. ---- 和 ---- 在领域外犯我国刑法规定之罪的，----（无限制/有限制）地适用中国刑法。
2. 上述人员以外的中国公民在领域外犯罪→原则上适用中国刑法；但最高刑为 ---- 年以下有期徒刑的，----（可以/应当）不予追究。

张明楷补充：虽然条文没写双重犯罪原则，但如果中国公民在国外行为没有触犯所在地国刑法且未侵犯我国法益→应当 ---- 适用刑法第8条的但书，不追究刑事责任。但被害人是 ---- 时不需要双重犯罪原则。

保护管辖原则——填空。刑法第8条：

"外国人在中华人民共和国领域外对中华人民共和国 ---- 或者 ---- 犯罪，而按本法规定的最低刑为 ---- 年以上有期徒刑的，可以适用本法，但是按照 ---- 的法律不受处罚的除外。"

适用保护管辖必须同时具备哪三个条件？

普遍管辖原则——填空。刑法第9条：

"对于中华人民共和国 ---- 或者 ---- 的国际条约所规定的罪行，中华人民共和国在所承担 ---- 义务的范围内行使刑事管辖权的，适用本法。"

行使普遍管辖权的三个限制条件是什么？实体法适用根据是 ---- 刑法而非 ---- 条约（因为国际条约没有规定 ----）。

对外国刑事判决的承认——填空。刑法第10条：

"凡在中华人民共和国领域外犯罪，依照本法应当负刑事责任的，虽然经过外国审判，----（仍然/不能）依照本法追究，但是在外国已经受过刑罚处罚的，可以 ---- 或者 ---- 处罚。"

我国采取的是 ---- 承认（积极/消极）。内地居民在香港、澳门、台湾受刑事审判→----（宜/不宜）采取消极承认。

第二节 刑法的时间适用范围

刑法的生效与失效——填空。

生效两种情形：自 ---- 之日起生效；---- 后间隔一段时间才生效（如现行刑法典1997年3月14日公布，----年10月1日起生效）。后者更合理，因为要使规范产生实效，就得使人们 ---- 了解规范的存在及其内容。

失效两种情形：由立法机关 ---- 宣布废止；---- 的施行使原有法律自然失效。

从旧兼从轻原则（核心）——填空。刑法第12条采取 ---- 原则。

基本含义：原则上适用 ---- 时的法律（从旧），但 ---- 法对行为人有利时适用 ---- 法（从轻）。

四种情形分别怎么处理？

1. 行为时不犯罪、新法为犯罪→适用 ---- 法，----（有/无）溯及力
2. 行为时犯罪、新法不犯罪→适用 ---- 法，----（有/无）溯及力
3. 新旧都犯罪且应追诉→原则上适用 ---- 法，新法处刑较轻→适用 ---- 法
4. 已生效判决→----

从旧兼从轻——新旧法同时适用与部分适用。填空。

新法条文既有有利规定又有不利规定时→适用 ---- 的规定，不适用 ---- 的规定。这可能对一个行为 ---- 适用旧法和新法（组装原则）。

举例：《刑法修正案（七）》修改的逃税罪——第1款扩大处罚范围（不利）+第4款增设处罚阻却事由（有利）。如何处理？----

新法公布后生效前，如果新法有利于行为人，司法机关----（可以/不得）抢在新法生效前按旧法做出不利判决。为什么？

从旧兼从轻——三个延伸规则。填空。

1. 行为连续或持续到新法生效以后→适用 ---- 法（新/旧）。
2. 按照审判监督程序重新审判的案件→适用 ---- 时的法律。

3. 刑法修正导致罪名变更→如果适用修正前的刑法条文→应适用修正 ----（前/后）的罪名。

保安处分的适用 ----（也/不）遵循从旧兼从轻原则。

主刑有利但附加刑不利时怎么处理？填空。

例如：甲在《刑法修正案（九）》生效前贪污4万元→行为时旧法法定刑为"一年以上七年以下有期徒刑"→新法为"三年以下有期徒刑或者拘役， ---- 罚金"。对甲能否并处罚金？

张明楷认为 ----（能/不能），因为新法整体法定刑较轻就要适用新法，既然适用新法就应 ----（完整适用/部分适用），仅适用某一款或某一项的部分内容是不合适的。

溯及力是就 ---- 行为而言，还是就 ---- 案件而言？

有权解释的时间效力——填空。

正式解释 ----（是/不是）刑法本身，因此 ----（存在/不存在）从旧兼从轻的问题。

四种情形的处理：

1. 行为时无解释、审理时有→适用 ---- 解释
2. 行为时无解释、实务不按犯罪处理、后来解释为犯罪→认定行为人不存在 ---- 的可能性→不以犯罪论处
3. 旧解释不犯罪、新解释犯罪→按 ---- 认识错误处理→排除 ---- 性
4. 旧解释犯罪、新解释不犯罪→ ---- 犯罪论处（因为该行为本来就 ---- 违反刑法）

限时法——填空。

限时法是只在 ---- 内实施的法律。空白刑罚规范 ----（是/不是）限时法。

空白刑法规范补充规范废止后→行为依 ---- 时的法律处理。如果废止后行为不构成犯罪→依废止 ----（前/后）的法律→不当犯罪处理。

全章总结——四原则速记 + 关键数字。填空。

全章四原则速记： ---- 管辖（领域内）→ ---- 管辖（自家人）→ ---- 管辖（被欺负了）→ ---- 管辖（国际公敌）

关键数字：属人管辖普通公民界限 "---- 年"；保护管辖门槛 "---- 年"；从旧兼从轻比较顺序：先比 ---- → 再比 ---- → 再比 ----。

辨析题。下列情形，中国刑法是否可以适用？选出最终结论全部正确的一项。

- ① 美国公民甲在飞往东京的中国国际航班上盗窃——可以适用（属地管辖，旗国主义）
- ② 中国公民乙（普通公民）在泰国赌博，泰国不处罚赌博——不可适用（行为未触犯所在地国刑法且未侵犯我国法益）
- ③ 日本公民丙在公海上对中国渔船实施海盗行为——可以适用（普遍管辖）
- ④ 中国国家工作人员丁在法国受贿——必须适用（属人管辖，无限制）

A. ①②③④全对 B. 仅①③④对 C. 仅①②④对 D. 仅①④对

辨析题。甲在《刑法修正案（九）》生效前贪污4万元，修正案生效后接受审判。旧法："一年以上七年以下有期徒刑"（无附加刑）。新法："三年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金"。以下哪一处理正确？

- A. 适用旧法，不并处罚金（避免附加刑，虽刑期可能更长）
- B. 适用新法，并处罚金（新法整体刑轻，完整适用）
- C. 适用新法的法定刑但不并处罚金（拆开选用有利部分）
- D. 由法官综合裁量

辨析题。《刑法修正案（七）》修改逃税罪：第1款扩大了处罚范围（不利），第4款增设了处罚阻却事由（有利）。对修正案施行前的偷税行为，下列哪一处理正确？

- A. 全部适用旧法（旧法对被告人有利，只能从旧）
- B. 全部适用新法（新法有有利条款，只能从新）
- C. 适用旧法第1款（从旧，不定罪范围窄）+ 新法第4款（从轻，有处罚阻却事由）
- D. 适用新法第1款（扩大处罚）+ 旧法第4款（没有阻却事由）

辨析题。2011年《刑法修正案（八）》2月25日公布、5月1日生效，删除了盗窃罪死刑。甲在2010年盗窃金融机构数额特别巨大，法院在2011年3月审理。能否判甲死刑？

- A. 能——新法尚未生效，应按行为时旧法处理
- B. 不能——新法虽未生效但法条精神已改变，按旧法字面含义判不符合新法精神
- C. 能——但应减轻为死缓
- D. 不能——但理由是从旧兼从轻原则

辨析题。关于有权解释的时间效力，张明楷的核心观点是：正式解释----（存在/不存在）从旧兼从轻的问题。理由是：正式解释不是----本身，不能以错误适用刑法为代价来肯定以往----解释的效力。如果旧解释认为不是犯罪、新解释认为是犯罪→行为人按----认识错误处理→排除----性。

第四章 犯罪概说

第一节 犯罪的一般概念

犯罪的实质定义——填空。我国刑法第13条：

"一切危害……的行为，依照法律应当受刑罚处罚的，都是犯罪，但是 ---- 的，不认为是犯罪。"

从文理上说，犯罪有两个基本特征：---- 性与依照法律 ---- 性。

从论理（实质）上说，犯罪的实体是 ---- 与 ----。其中，---- 是前提，---- 是对 ---- 的责任。

但书——填空。刑法第13条但书："情节显著轻微危害不大的，----。"

"情节"是指行为过程中影响 ---- 程度的各种情况（如法益的性质、行为的危险与实害结果等），----（应当/不应）包括行为前后的表现。

张明楷主张 ---- 说（出罪标准说/入罪限制条件说）：符合但书规定的行为，----（原本/经过但书排除后）就不符合犯罪的构成要件。

第二节 犯罪的基本分类

犯罪的理论分类——对号入座。

1. 重罪 vs 轻罪：以 ---- 刑为标准。张明楷标准：法定最低刑为 ---- 年以上有期徒刑的为重罪。
2. 形式犯 vs 实质犯：张明楷认为 ----（不存在/存在）形式犯，所有犯罪都是 ---- 犯（因为任何行为都是因严重侵犯法益才被规定为犯罪）。
3. 自然犯 vs 法定犯：自然犯是违反 ---- 道德的犯罪（如杀人、盗窃）；法定犯是违反 ---- 法规的犯罪（以违反行政法/经济法为前提）。
4. 隔隙犯 vs 非隔隙犯：隔隙犯=实行行为与结果之间存在 ---- 或 ---- 的间隔。

犯罪的法定分类——对号入座。

1. 国事犯罪 vs 普通犯罪：前者=刑法分则第 ---- 章；后者=第 ---- 章至第 ---- 章。
2. 自然人犯罪 vs 单位犯罪：单位犯罪以刑法 ---- 规定为前提。
3. 身份犯 vs 非身份犯：---- 身份犯=特殊身份是构成要件要素（如贪污罪的国家工作人员）；---- 身份犯=特殊身份只是刑罚加减事由（如诬告陷害罪的国家机关工作人员从重）。
4. 亲告罪 vs 非亲告罪：亲告罪= ---- 才处理。告诉是 ---- 条件，不同于 ---- 诉。
5. 基本犯 vs 加重犯 vs 减轻犯：加重犯包括 ---- 加重犯与 ---- 加重犯。

第三节 犯罪的成立条件

德国三阶层体系——填空。

三阶层：---- 符合性 → ---- 性 → ---- 性（有责性）

判断顺序：由 ---- 到 ----（客观→主观）、由 ---- 到 ----（一般→个别）、由 ---- 到 ----（定型→非定型）。

古典体系的核心命题：不法是 ---- 的，责任是 ---- 的。但这个命题后来被打破了一——目的行为论将 ---- 从责任移到构成要件（成为主观违法要素）。

我国传统四要件体系——填空。

四要件：犯罪 ---- + 犯罪 ---- 方面 + 犯罪 ---- + 犯罪 ---- 方面。源于 ---- 体系。

四要件之外再讨论 ----、---- 等排除犯罪的事由。

犯罪客体=刑法所保护而为犯罪行为所侵犯的 ----。张明楷认为应当用法益概念取代，理由是什么？

张明楷的犯罪构成体系——填空。

本书采取形式上的 ---- 阶层、实际上的 ---- 阶层体系。

犯罪构成由 ---- 与 ---- 组成。

1. ----：构成要件符合性 + 违法阻却事由。构成要件是 ---- 类型。
2. ----：对不法的非难可能性。包括需要积极判断的要素（如 ----、----、----）和只需消极判断的要素（如 ---- 的可能性与 ----）。

认定犯罪必须从 ---- 到 ----、从 ---- 到 ----。

犯罪构成概念总结——填空。

犯罪构成是 ---- 规定的，反映行为的 ---- 侵犯性与 ---- 可能性，而为该行为成立犯罪所必须具备的 ---- 要件和 ---- 要素的有机整体。

犯罪构成 ≠ ---- 事实。前者是 ---- 规定，后者是 ---- 案件事实。

犯罪构成是认定犯罪的 ---- 法律标准。行为符合犯罪构成是认定犯罪的 ---- 根据。

国外的其他犯罪论体系——填空。

法国：---- 论体系。"犯罪"部分包括 ---- 要素与 ---- 要素；"责任"部分包括故意/过失、行为主体、责任减轻/免除事由。同样区分了 ---- 与 ----。

英美："犯罪成立的一般要件" + "---- 事由"体系。一般要件=---- (actus reus) + ---- (mens rea)。---- 事由分为正当事由（正当防卫等）与 ---- 事由（未成年、精神障碍等）。

四要件体系的其他改良方案有哪些？张明楷如何评价？

改良一：罪体（罪体构成要素-罪体排除事由）→罪责→罪量。张明楷评价：罪量都是 ---- 要素，应当放在 ---- 中讨论，不必独立。

改良二：犯罪客观要件→犯罪主观要件→犯罪排除事由。张明楷评价：将犯罪的实体停留在 ---- 与 ---- 两个描述性概念，导致判断成为没有 ---- 指引的纯形式判断。

改良三：四要件=积极要件；正当防卫等=消极要件。张明楷评价：这 ---- （没有/有）对四要件进行实质改造，传统四要件也是先积极后消极。

法国、英美、德国三阶层 + 我国改良方案——它们有什么共同结论？

填空：不管哪个国家、哪种体系，都区分了 ---- 与 ----。

这说明：区分 ---- 与 ---- 是刑法学的 ---- 共识。

本章核心概念串讲

犯罪的概念在不同刑法条文中含义不同——填空对号入座。

1. 刑法第13条："一切.....危害社会的行为，依照法律应当受刑罚处罚的，都是犯罪。" → 这里的"犯罪"指 ---- 意义（不法+责任）的犯罪。
2. 刑法第20条第3款："对正在进行行凶、杀人、抢劫.....的暴力----，采取防卫行为....." → 这里的"----"指 ---- 意义上的犯罪（不要求不法侵害者具有责任）。
3. 刑法第115条第2款："过失犯前款----的....." → 这里的"----"仅指 ---- 符合第1款的 ---- 且 ---- 的行为（不要求故意）。
4. 刑法第312条："明知是----所得的赃物....." → 这里的"----"指 ---- 意义上的犯罪。

本章与前后章节的关系——填空。

本章 = 第二编犯罪论的"---- 章"，承上启下。

承上：犯罪是 ---- + ---- → 对应刑法的两大机能（---- 保护 vs ---- 保障）→ 对应三大基本原则中的 ---- 保护原则和 ---- 主义。

启下：---- 编 = 展开"不法"（构成要件+违法阻却）；---- 编 = 展开"责任"（故意/过失+期待可能性等）。

张明楷体系 vs 传统四要件——速记对比表。

	张明楷体系	传统四要件
结构	---- 阶层	---- 要件并列
判断顺序	客观→----	各要件----判断
犯罪实体	----+----	社会危害性（综合）
犯罪客体	=----（目的）	=----（要件之一）
正当防卫	----阶层内判断	----要件之后
故意位置	----要素	----方面

第四章必考速查——填空自测。

- 1. 犯罪的实质定义：---- 性 + ---- 性的统一（刑法第 ---- 条）
- 2. 犯罪的实体：---- + ----
- 3. 但书的机能：---- 限制条件说（原本就不符合构成要件）
- 4. 重罪标准：法定最低刑 ---- 年以上
- 5. 自然犯 vs 法定犯：前者违反 ----，后者违反 ----
- 6. 亲告罪中的"告诉"是 ---- 条件，不同于 ---- 诉
- 7. 三阶层顺序：----→----→----
- 8. 张明楷体系核心：---- 阶层，由 ---- 和 ---- 组成
- 9. 故意在张明楷体系中是 ---- 要素
- 10. "犯罪"概念有 ---- 性：最终意义和不法意义

辨析题。"犯罪"一词在刑法不同条文中含义不同。请将下列条文与"犯罪"的含义正确匹配。

条文	"犯罪"的含义
刑法第13条".....都是犯罪"	A. 不法意义上的犯罪
刑法第20条第3款"暴力犯罪"	B. 最终意义的犯罪（不法+责任）
刑法第115条第2款"过失犯前款罪"	C. 仅指客观上符合构成要件且违法的行为

选出匹配全部正确的一项：

- A. 13条→B, 20条→A, 115条→C B. 13条→A, 20条→B, 115条→C C. 13条→B, 20条→C, 115条→A

辨析题。关于但书的正确用法，张明楷采取什么说？

邮政工作人员甲私拆了一封没有重要内容的信，没有造成严重后果。以下哪种处理方式符合张明楷的观点？

- A. 甲的行为符合私自开拆邮件罪的构成要件，但根据刑法第13条但书"情节显著轻微危害不大"，宣告无罪
- B. 甲的行为原本就不符合私自开拆邮件罪的构成要件（不值得科处刑罚），直接以不符合构成要件为由宣告无罪
- C. 甲的行为构成犯罪，但情节轻微，免于刑事处罚
- D. 甲的行为符合构成要件但有违法阻却事由，根据但书宣告无罪

辨析题。关于传统四要件体系与张明楷两阶层体系的对比，下列哪一说法是正确的？

- A. 四要件体系将正当防卫放在犯罪构成之后讨论，张明楷体系在不法阶层内判断
- B. 张明楷体系将犯罪客体（社会关系）作为独立的构成要件
- C. 四要件体系严格区分了不法与责任
- D. 张明楷体系将故意放在构成要件中，作为主观违法要素

辨析题。关于亲告罪，下列哪一说法正确？

- A. 告诉才处理=只能向人民法院提起自诉
- B. 告诉才处理是对国家追诉原则的限制（诉讼条件），自诉是国家追诉原则的例外
- C. 亲告罪中的"告诉"只能向法院提出
- D. 被害人不告诉的，检察机关仍可提起公诉

第五章 不法

第一节 不法概述

形式的违法性与实质的违法性——填空。

形式的违法性：行为违反 ---- 法的禁止或命令。

实质的违法性：用"违反实定法"以外的 ---- 根据来说明违法性。张明楷采取 ---- 说。三种学说分别是：---- 规范违反说、---- 维护说、---- 侵害说。

客观的违法性论 vs 主观的违法性论——填空。

客观的违法性论：刑法规范是 ---- 规范（判断行为是否违法），不管行为人主观能力如何→无责任能力者的侵害行为 ---- （也/不）具有违法性→ ---- （可以/不可以）正当防卫。

主观的违法性论：刑法规范是对行为人的 ---- 决定规范→只有能理解规范内容的人才谈得上违法→不法与责任 ----。

张明楷采取 ---- 的违法性论。五条理由中最核心的一条：行为是否侵害法益与行为人的 ---- 能力没有关系。

构成要件的概念、机能与分类——填空。

构成要件是刑法规定的、行为成立犯罪所必须符合的 ---- 类型。三个特点：---- 性、---- 类型、是成立犯罪的 ---- 个条件。

四项机能：---- 保障、犯罪 ---- 化、---- 规制、---- 评价。

重要的区分：加重的构成要件 vs ---- 规则。前者的行为类型 ----，可能存在 ----；后者只是违法 ---- 变化，不存在 ----。

构成要件要素——填空对号入座。

1. 记述的 vs 规范的：记述的只需要 ---- 认识；规范的需要 ---- 理解。规范的要素分三类：---- 的评价要素、---- 的评价要素、---- 的评价要素。
2. 整体的评价要素：如 ----、---- 等。
3. 积极的 vs 消极的：前者 ---- 表明违法性，后者 ---- 表明违法性。消极的构成要件要素理论将 ---- 等当作消极要素。

第二节 构成要件符合性

行为主体——填空。

自然人行为主体的一般条件：达到 ---- 年龄、具有 ---- 能力。

---- 身份犯：特殊身份是构成要件要素（如贪污罪要求 ---- 身份）。---- 身份犯：特殊身份只是刑罚加减事由。

单位成为行为主体的条件：刑法 ---- 规定。特殊条件包括：特定的 ---- 性质、特定的 ---- 性质、特定的 ----、特定的 ---- 地位。

法无明文规定的"单位犯罪"——填空。

刑法没有将单位规定为行为主体时→不能认定为"单位犯罪"。全国人大常委会《第30条立法解释》："对 ----、----、---- 该危害社会行为的人依法追究刑事责任。"

但 ---- 种情形需要限制。核心理由：不能因为刑法分则少数法条对单位犯罪中的自然人规定了较低法定刑，就将 ---- 犯罪认定为 ---- 犯罪。

行为概念——填空。

刑法上的作为构成要件要素的行为=行为主体实施的客观上 ---- 法益的 ---- 活动。两个特征：是人的 ---- 活动（排除 ----）；客观上 ---- 法益（排除没有法益侵犯性的活动）。

张明楷认为 ----（需要/不需要）将"有意性"作为行为特征。理由：有无符合构成要件的行为，不是由 ---- 决定的。梦游者撞死人和正常人撞死人，客观行为 ----（相同/不同）。

实行行为——填空。三个实质条件：

1. 必须 ---- 了法益（没有侵犯法益=不是实行行为）
2. 必须具备 ---- 的危险性（危险程度必须超出 ---- 行为的危险）
3. 是具有 ---- 地导致结果发生的危险性的行为（没有=不能犯）

举例：甲希望A死于航空事故而劝A坐飞机→A碰巧坠机身亡→甲的行为 ----（是/不是）杀人行为，因为 ----。

作为与不作为——填空。

作为：以 ---- 的身体活动实施刑法所禁止的行为。

不作为：在能够履行 ---- 义务的情况下 ---- 履行。

不作为犯成立三条件：①负有 ---- 义务；② ---- 履行；③ ---- 履行。

作为义务的四类来源：---- 明文规定、---- 要求、---- 行为引起、---- 行为引起。不作为要与作为具有 ---- 性才能等罚。

因果关系与结果归属——填空。

两步判断：先判断 ---- 的因果关系（"----"公式）→再判断 ---- 归属。

条件关系：没有你的行为，那个结果----（会不会）发生？

结果归属的限制：异常的 ---- 因素可以打断因果链条。例如：A砍伤B→B去医院途中遇车祸死亡→车祸是 ---- 的介入因素→B的死 ----（能/不能）归属到A。

结果——填空分类。

---- 犯：以对法益造成 ---- 侵害为构成要件要素（如故意杀人罪要求死亡结果）。

---- 犯：以对法益造成 ---- 为构成要件要素，其中又分为 ---- 的危险犯与 ---- 的危险犯。

结果必须是 ---- 行为造成的（即必须与实行行为有因果关系）。没有因果关系的事实不是该罪的"结果"。

第三节 违法阻却事由

正当防卫——填空五个条件。

- 1. ---- 条件：存在 ---- 的不法侵害（不是假想的）
- 2. ---- 条件：不法侵害"----"
- 3. ---- 条件：针对不法侵害者 ----
- 4. ---- 条件：出于 ---- 意图
- 5. ---- 条件：不能"----"

特殊防卫（无限防卫）：对正在进行的 ----、----、----、----、---- 等严重危及人身安全的暴力犯罪→造成伤亡不构成防卫过当。

假想防卫、防卫不适时、挑拨防卫——填空辨析。

- 1. 假想防卫：---- 上没有不法侵害，行为人 ---- 有→不是正当防卫。处理：阻却 ----（不是故意犯罪），有过失按 ---- 处理，无过失不构成犯罪。
- 2. 防卫不适时：不法侵害 ---- 开始或 ---- 结束→不是正当防卫。
- 3. 挑拨防卫：---- 激怒对方让对方先动手→不是正当防卫（缺乏 ---- 意图）。

紧急避险——填空条件。

- 1. 存在 ---- 的危险 2. 危险 ---- 发生 3. ----：没有其他办法 4. 避险限度：保护的权益 ---- 牺牲的权益

正当防卫 vs 紧急避险对比表——填空：

	正当防卫	紧急避险
危险来源	----	----
针对对象	----	----
限度	----	----
本质	---- 对 ----	---- 对 ----

其他违法阻却事由——填空五类。

- 1. ---- 行为：依法执行职务（警察逮捕）

2. ---- 行为：正当医疗、体育竞技合理冲撞
3. 被害人 ----：同意被伤害但有限度
4. 推定 ----：按常理应同意
5. ---- 行为：来不及找公权力的自力救济

被害人承诺的要件：对 ---- 有处分权、有 ---- 能力、出于 ---- 意志、行为人 ---- 承诺的存在、行为在承诺 ---- 内。

全章综合

第五章核心理论立场——速记张明楷的六个选择。

1. 违法性本质：---- 说
2. 结果无价值 vs 行为无价值：采取 ---- 论
3. 客观违法性 vs 主观违法性：采取 ---- 论
4. 构成要件与违法性关系：构成要件是 ---- 类型
5. 故意/过失的位置：是 ---- 要素
6. 消极构成要件要素理论：----（采用/没采用），但认为 ----

不法阶层流程图——填空。

行为 → 判断是否符合 ----？

└─ 不符合 → ----

└─ 符合 → 判断是否存在 ----？

└─ 存在 → ---- → 不构成犯罪

└─ 不存在 → 构成 ---- → 进入 ---- 阶层

第五章自测——选择题。

1. 张明楷认为违法性的实质是？A. 违反伦理 B. 违反法规范效力 C. 侵害法益
2. 精神病人杀人？A. 不违法 B. 违法但无责任 C. 既违法又有责任
3. 意图偷60万的画但未得逞，属于？A. 数额特别巨大未遂 B. 普通盗窃未遂
4. 防卫挑拨？A. 是正当防卫 B. 不是正当防卫
5. 假想防卫的处理？A. 构成故意犯罪 B. 阻却故意，有过失按过失处理 C. 一律无罪
6. 单位集体研究决定挪用公款供其他单位使用（非个人决定）？A. 可适用《第30条立法解释》 B. 不可适用

第五章自测——填空。

1. 作为义务的四类来源：-----、-----、-----、-----

2. 加重的构成要件存在 ----, 量刑规则 ---- 存在未遂
3. 正当防卫五条件: ----、----、----、----、----
4. 紧急避险四条件: ----、----、----、----
5. 正当防卫是"----对----", 紧急避险是"----对----"

第五章全部核心法条索引——对号入座。

正当防卫: 刑法第 ---- 条

紧急避险: 刑法第 ---- 条

单位犯罪的定义: 刑法第 ---- 条

《第30条立法解释》发布机关: ----

张明楷采取客观违法性论→对 ---- 能力者的侵害也可以正当防卫。这一结论的实定法支撑: 刑法第20条中的"---- 犯罪"=不法意义上的犯罪(不要求侵害者有责任)。

辨析题。甲深夜回家, 在小区门口看见乙在黑暗中背对自己站着。甲以为乙是正在撬锁的窃贼(实际乙是忘带钥匙的邻居在等家人开门), 冲上去将乙打伤。甲的行为属于什么? 如何处理?

- A. 正当防卫——甲以为在防卫不法侵害
- B. 假想防卫——客观上无不法侵害, 甲误以为有→阻却故意, 有过失按过失处理
- C. 防卫过当——防卫超过了必要限度
- D. 故意伤害——甲明知自己会伤害乙

辨析题。关于加重的构成要件与量刑规则, 下列哪一案例的处理正确?

- A. 甲意图窃取博物馆价值60万元的画, 在伸手时被保安抓住→构成"盗窃数额特别巨大的未遂"
- B. 乙入户抢劫未取得财物→构成入户抢劫未遂, 适用入户抢劫法定刑+未遂规定
- C. 丙"多次抢劫"但最后一次未遂→构成"多次抢劫"未遂
- D. 丁在公共场所当众强奸未遂→按普通强奸未遂处理

辨析题。关于不作为犯的作为义务, 下列哪一情形行为人负有作为义务?

- A. 路人甲看见小孩乙在河边玩耍掉进水里, 甲不会游泳且周围无人→甲有救助义务
- B. 保姆丙受雇看管婴儿, 婴儿爬向危险处, 丙正玩手机没注意→丙有救助义务
- C. 丁带邻居小孩戊去游泳, 戊溺水, 丁有能力救但不救→丁有救助义务
- D. 医生已下班后在路上遇到有人晕倒, 已有急救能力→已有救助义务

辨析题。A砍伤B，B在去医院的路上被违章驾驶的C撞死。关于A的刑事责任，以下哪一说法正确？

- A. A构成故意杀人罪既遂——没有A砍伤B，B就不会去医院
- B. A构成故意伤害罪既遂——A的行为与B的死亡有因果关系
- C. A构成故意伤害罪既遂，但B的死亡结果不能归属到A——车祸是异常的介入因素打断了因果链条
- D. A构成故意杀人罪未遂——A想杀B但B死于车祸

辨析题。甲从乙手中接过硬手枪，以为里面没有子弹。甲对着乙的方向扣动扳机（只是想吓唬乙），结果枪中有子弹，打死了乙。甲的行为：

- A. 构成故意杀人罪——甲扣动扳机的意志就是杀人故意
- B. 构成过失致人死亡罪——甲应当预见枪中可能有子弹
- C. 不构成犯罪——意外事件
- D. 扣动扳机的意志只是行为意志，不等于故意；甲有无过失要看是否应当预见枪中有子弹

第六章 责任

第一节 责任概述

责任的概念——填空。

责任（有责性）=对符合构成要件的不法行为的 ---- 可能性。"没有责任就没有刑罚"是 ---- 原则。责任既是犯罪的 ---- 条件，也是量刑的 ----。

将责任作为犯罪成立条件，是实现刑法的 ---- 保障机能的要求，也是实现 ---- 目的的基本要求。

责任的本质——对号入座三种对立。

1. 行为责任论 vs 性格责任论 vs 人格责任论：非难的对象是 ----、---- 还是 ----？张明楷采取 ---- 责任论。
2. 心理责任论 vs 规范责任论：非难是属于 ---- 事实还是 ---- 评价？通说是 ---- 责任论。张明楷认为二者 ----（是/不是）对立关系。
3. 道义责任论 vs 社会责任论：非难的实质根据是 ---- 还是 ----？张明楷采取相对的 ---- 论。

责任要素体系——填空。

责任要素包括：----、----、----与----、----、----的可能性以及 ----。

张明楷采取 ---- 要素说：故意与过失是 ---- 要素，不是 ---- 要素。目的与动机也作为 ---- 要素。

为什么将故意、过失作为责任要素？ ---- 条理由中最核心的一条：根据 ---- 侵害说，一个行为是否侵害法益取决于 ---- 事实，而非取决于有无 ----。

第二节 积极的责任要素

故意——填空。刑法第14条：

"明知自己的行为 ---- 发生危害社会的结果，并且 ---- 或者 ---- 这种结果发生，因而构成犯罪的，是故意犯罪。"

两种类型：

- ---- 故意： ---- 结果发生（"我就是想杀他"）
- ---- 故意： ---- 结果发生（"我不管他死不死，反正我就要这么干"）

故意是对 ---- 的客观事实的认识与容认，不是对 ---- 的认识。

事实认识错误——填空四种类型。

1. ---- 的事实认识错误：同一构成要件内的错误→ ---- （影响/不影响）故意成立。
举例：想偷张三的包，拿错成李四的→构成盗窃罪 ----。
2. ---- 错误：认错人了。想杀张三，把李四当张三杀了→构成故意杀人罪 ----。
3. ---- 错误（方法错误）：打偏了。想杀张三，子弹打中旁边的李四→对张三 ---- + 对李四 ----。
4. ---- 的错误：你以为因果关系会按A路径走，实际按B路径走了→原则上 ---- （影响/不影响）故意成立。

过失——填空。刑法第15条：

"应当 ---- 自己的行为可能发生危害社会的结果，因为 ---- 而没有预见，或者已经预见而 ---- 能够避免，以致发生这种结果的，是过失犯罪。"

两种类型：

- ---- 的过失：应该想到但没去想（"我没注意"）
- ---- 的过失：想到了但觉得没事（"我觉得我不会撞到"）

第三节 消极的责任要素

责任能力——填空。

责任能力=行为人 ---- 和控制自己 ---- 的能力。

不负刑事责任的情形：

- 精神病人在 ---- 辨认或者 ---- 控制自己行为时造成危害结果→不负刑事责任
- ---- 性精神病人在精神正常时犯罪→应当负刑事责任
- ---- 的人犯罪→应当负刑事责任（自陷性行为，不能以醉酒后无责任能力为由免责）

责任年龄：完全不负刑事责任的最低年龄是 ---- 周岁。

违法性认识——填空。

违法性认识（的可能性）是指行为人 ---- 或者 ---- 知道自己的行为是刑法所禁止的。

一般原则：----（知道/不知道）法律不是借口。但在极少数情况下，如果行为人确实 ---- 可能知道自己的行为违法→阻却 ----。

违法性认识的可能性是 ---- 责任要素（积极/消极）——不需要行为人现实地具有违法性认识，只需要具有认识 ---- 即可。

期待可能性——填空。

期待可能性=在行为当时的具体情况下，---- 期待行为人做出 ---- 的选择（实施合法行为）。

期待可能性是 ---- 的责任阻却事由（法律没有明文规定，但刑法理论和司法实践都认可）。

核心公式：在那种情况下，能期待你 ---- 吗？→如果不能→不具有期待可能性→----。

假想防卫、假想避险——对违法阻却事由事实前提的认识错误。填空。

假想防卫：客观上 ---- 不法侵害，行为人 ---- 存在→不是正当防卫。

处理：阻却 ----（不是故意犯罪）→有过失按 ---- 处理；无过失----。

为什么阻却故意？因为故意必须认识 ---- 的客观事实（包括 ----）→假想防卫人误以为存在防卫前提→没有认识到"自己正在实施 ---- 行为"→缺乏故意。

全章综合

责任阶层流程图——填空。

构成不法 → 判断是否有 ----？

└— 没有（精神病人/不满12岁...）→ ----

└— 有 → 判断 ----？

- └— 没有故意/过失 → ----
- └— 有故意/过失 → 判断 ---- 的可能性?
- └— 不可能知道违法 → ----
- └— 可能知道 → 判断 ----?
- └— 不能期待守法 → ----
- └— 能期待 → 成立 ----

第六章自测——选择题。

1. "没有责任就没有刑罚"是? A. 刑法基本原则 B. 宪法原则 C. 刑事政策
2. 张明楷认为故意/过失是? A. 违法要素 B. 责任要素 C. 双重地位
3. 间接故意与过于自信过失的核心区别? A. 是否预见结果 B. 对结果的态度 (放任vs不希望) C. 行为是否危险
4. 对象错误 (认错人) 的处理? A. 故意既遂 B. 未遂+过失 C. 无罪
5. 违法性认识的要求是? A. 必须确实知道 B. 只需要有认识可能性 C. 不需要
6. 假想防卫的处理? A. 构成故意伤害罪 B. 阻却故意, 有过失按过失 C. 一律正当防卫

第六章自测——填空。

1. 间接故意对结果的态度: ----; 过于自信过失对结果的态度: ----
2. 打击错误: 对目标的处理=----; 对实际被害人的处理=----
3. 三种责任阻却事由 (消极要素): ----、----、----
4. 期待可能性的经典案例: 张三持刀威胁李四偷东西→李四 ---- 期待可能性
5. 故意必须认识 ---- 的全部客观事实 (包括 ---- 不存在违法阻却事由)

不法+责任=犯罪——全书犯罪论核心公式。填空。

阶层	判断内容	正面条件	反面排除 (阻却事由)
不法	行为违法吗?	符合----	----、紧急避险...
责任	能怪行为人吗?	有----、有----	无----、违法性认识不可、期待不可

对应的刑法三大基本原则: 不法↔---- 保护原则; 责任↔---- 主义; 两阶层共同受 ---- 原则约束。

第六章全部自测——六道填空题快速过。

1. 故意=----+----
2. 过失=---- 的过失 + ---- 的过失

3. 假想防卫阻却 ----
4. 违法性认识只需要 ----
5. 期待可能性=在那种情况下 ----
6. 责任是刑罚的 ----

辨析题。A为了吓唬B，用枪指着B说要开枪，A明知枪里有子弹但仍然扣动扳机，结果打死了B。A的心理态度是什么？

- A. 直接故意——A希望B死亡
- B. 间接故意——A明知枪里有子弹却扣动扳机，放任了死亡结果的发生
- C. 过于自信的过失——A觉得应该不会打到B
- D. 疏忽大意的过失——A应当预见但没有预见

辨析题。A想杀B，对着B开枪，但子弹打偏了，击中了旁边的C，C当场死亡。对A应如何处理？

- A. 故意杀人既遂（对象错误，不阻却故意）
- B. 对B构成故意杀人未遂，对C构成过失致人死亡
- C. 故意杀人既遂——想杀的是人，杀的也是人
- D. 意外事件——A没有杀C的故意

辨析题。张三拿刀架在李四女儿的脖子上说"你不帮我偷那个东西，我杀了她"。李四去偷了。李四是否具有期待可能性？

- A. 具有期待可能性——李四仍然可以选择报警而不是去偷
- B. 不具有期待可能性——在那种情况下，没办法期待李四守法
- C. 具有期待可能性但可以减轻责任
- D. 属于紧急避险，阻却违法

辨析题。甲长期生活在与世隔绝的深山中，某日被带到城市，在不知情的情况下实施了某种法定犯行为（该行为在深山中完全合法）。甲是否具有违法性认识的可能性？

- A. 具有——不知法律不是借口
- B. 不具有——甲确实不可能知道该行为违法→阻却责任
- C. 具有——法定犯不需要违法性认识
- D. 具有——应以一般人的标准判断

辨析题。关于饮酒后犯罪的责任能力，下列哪一说法正确？

- A. 醉酒后完全丧失辨认能力→不负刑事责任
- B. 生理性醉酒后犯罪→应负刑事责任（原因自由行为）
- C. 醉酒后犯罪一律从轻处罚
- D. 病理性醉酒（首次、不知情）→也应负刑事责任

快速自测——第六章核心概念辨析速查。

- 1. 间接故意对结果：----；过于自信过失对结果：----
- 2. 对象错误（认错人）：----；打击错误（打偏了）：对目标----+对被害人----
- 3. 假想防卫阻却 ----；按 ---- 或 ---- 处理
- 4. 期待可能性=在那种情况下 ----？不能→----
- 5. 原因自由行为=---- 使自己陷入无责任能力状态→应负刑事责任

第七章 犯罪的特殊形态

第一节 犯罪的特殊形态概述

犯罪的特殊形态包括哪三种？填空：----、----、----。这三种形态统称为 ---- 犯罪形态（与既遂形态相对）。

特殊形态只能出现在 ---- 过程中，是 ---- 性的停止（不是暂时停顿）。就同一犯罪行为而言，出现了一种形态后 ----（可能/不可能）再出现另一种形态。

特殊形态与犯罪构成的关系——填空。

使用以既遂为模式的犯罪构成概念→特殊形态 ----（完全/不完全）符合犯罪构成→不得不认为符合"---- 的犯罪构成"。

使用成立犯罪的最低标准意义上的犯罪构成概念→特殊形态 ----（都/不完全）符合犯罪构成。

处罚犯罪预备、未遂、中止具有 ---- 性——只有不法和责任达到值得科处刑罚的程度时才处罚。

第二节 犯罪预备

犯罪预备的四个特征——填空。

- 1. 客观上实施了 ---- 行为（准备----、制造----）
- 2. 主观上为了 ---- 犯罪（"为了犯罪"=为了 ---- 犯罪，不包括为了预备而准备）
- 3. 事实上 ---- 着手实行犯罪
- 4. 未能着手是由于行为人 ---- 的原因

第三节 犯罪未遂

犯罪未遂的概念与特征——填空。

刑法第23条："已经 ---- 实行犯罪，由于 ---- 的原因而未得逞的，是犯罪未遂。"

三个特征：

1. 已经 ---- 实行犯罪（与 ---- 相区别）
2. 犯罪 ---- （与 ---- 相区别）
3. 未得逞是由于犯罪人 ---- 的原因（与 ---- 相区别）

"着手"的判断——填空。

着手=开始实施刑法分则所规定的 ---- 行为。是 ---- 与 ---- 的分界点。

形式客观说：以实施构成要件的一部分行为为着手。实质客观说：以行为具有达致既遂的 ---- 危险为着手。

张明楷采取 ---- 的客观说：以行为时存在的所有客观事实为基础，判断行为是否具有达致既遂的 ---- 危险。

"未得逞"与"意志以外的原因"——填空。

"未得逞"=犯罪 ---- （未完成/未既遂）。判断标准： ---- 说（是否发生了行为人所希望的、法律性质相同的结果）。

"意志以外的原因"=违背行为人 ---- 的原因。包括三种情形： ---- 的障碍、 ---- 的障碍、 ---- 的障碍。

第四节 不能犯

不能犯的概念与学说——填空。

不能犯=行为人主观上具有 ----，但客观行为 ---- 达致既遂的任何 ----。

各家学说对比：

- 纯粹主观说：只要有 ---- 就成立未遂→处罚范围 ---- （最宽/最窄）
- 抽象的危险说：以行为人 ---- 的内容判断危险→ ---- 归罪之嫌
- 具体的危险说：以 ---- 的认识判断危险（新客观说）
- 客观的危险说：以 ---- 法则事后判断→ ---- 缩小处罚范围
- 印象说：行为 ---- 了公众对法秩序的信赖→没有明确标准

张明楷采取 ---- 的客观的危险说。

不能犯的具体判断——填空配对。

案例	属于什么
将白糖当砒霜给人吃	----
向尸体开枪（以为是活人）	----
使用没有子弹的枪射击（附近无子弹）	----
开枪瞄准但因被害人移动没打中	----
扒窃但被害人口袋无财物（被害人身上有财物）	----
向静脉注射3毫升空气（以为能致死）	----

幻觉犯（误想犯）——填空。

幻觉犯=某种事实 ---- 不违法，但行为人 ---- 违法。最典型两种：---- 的禁止错误（误以为刑法处罚其行为）和 ---- 的允许错误（误以为自己的正当行为构成犯罪）。

幻觉犯与违法性错误正 ----（相同/相反）——违法性错误=事实本来就违法，行为人误以为不违法。

幻觉犯 ----（具有/不具有）形式的违法性与实质的违法性→----（可罚/不可罚）。

第五节 犯罪中止

犯罪中止的概念与类型——填空。

刑法第24条："在犯罪过程中，---- 放弃犯罪或者 ---- 有效地防止犯罪结果发生的，是犯罪中止。"

两种类型：

1. ---- 的中止：在预备阶段或实行行为还没实行终了时自动放弃
2. ---- 的中止：在实行行为终了后自动有效地防止结果发生

中止行为本身 ----（是/不是）犯罪，而是刑法 ---- 的行为。

犯罪中止的成立条件——填空。

1. ---- 条件：必须发生在 ---- 过程中（预备阶段或实行阶段）
2. ---- 条件：必须是 ---- 放弃犯罪（不是被迫停止）
3. ---- 条件：必须是 ---- 放弃犯罪（不是暂时的停顿）
4. ---- 条件（实行终了的中止）：必须 ---- 地防止犯罪结果发生

"自动性"=行为人出于 ---- 意志而放弃。判断标准： ---- 说（"能达目的而不欲"=中止；"欲达目的而不能"=未遂）。

犯罪中止的法律性质——填空。

对中止犯减免刑罚的根据（学说）：

- 法律说： ---- 减少/消灭说（因中止而减少违法性）或 ---- 减少/消灭说（因中止而减少责任）
- 政策说：为行为人架设" ---- "（鼓励放弃犯罪）
- 并合说：法律说+政策说的结合
- 刑罚目的说：中止行为使 ---- 预防、 ---- 预防的必要性减少或消灭

张明楷倾向 ---- 说。

全章综合

全章四形态核心对比表——填空。

	预备	未遂	中止	既遂
所处阶段	----	----	----	实行后
停止原因	----	----	----	—
处罚	----	----	----	法定刑

自测卡专区

辨析题。A准备了毒药想杀B，但在准备毒药的过程中被警察抓获。A的行为属于什么？

- A. 犯罪预备——客观上实施了预备行为，由于意志以外的原因未能着手
- B. 犯罪未遂——已经着手实行，但由于意志以外的原因未得逞
- C. 不能犯——毒药还没投放，没有危险
- D. 犯罪中止——A可以选择不继续

辨析题。甲用刀砍乙，砍了两刀后乙血流满面。甲心生怜悯，放下刀将乙送往医院，乙经抢救未死。甲的行为属于什么？

- A. 故意杀人未遂——已经着手实行，未得逞
- B. 故意杀人中止——自动放弃犯罪并有效防止死亡结果
- C. 故意伤害既遂——砍两刀已造成伤害
- D. 前面砍两刀=未遂，后面送医院=中止→未遂

快速自测——第七章核心概念辨析速查。

1. 预备↔未遂分界：-----
2. 未遂↔中止分界：-----（弗兰克公式）
3. 未遂↔不能犯分界：-----
4. 中止的核心词两个：-----+-----
5. 未遂的三特征：----- + ----- + -----
6. 预备的四特征：----- + ----- + ----- + -----

辨析题。关于未遂犯的处罚范围，张明楷的三分法是什么？

1. 罪质 ----- 的未遂→-----（应当/可以）处罚（如故意杀人、抢劫、强奸）
2. 罪质 ----- 的未遂→-----（有/没有）情节严重时才处罚（如盗窃、诈骗）
3. 罪质 ----- 的未遂→-----（以/不以）犯罪论处（如非法侵入住宅、侵犯通信自由）

罪质轻重取决于 ----- 的重要程度。

辨析题。关于不能犯的判断——张明楷的修正客观危险说，判断步骤是什么？填空。

1. 判断 -----：行为时存在的 ----- 客观事实（包括事后查明的）
2. 判断 -----：①对客观事实进行一定 -----（抽象掉偶然细节）；②分析 ----- 的原因（缺什么要素？能否-----？是否基于 ----- 无知？有无降低/阻止危险？）
3. 判断 -----：----- 的因果法则（不是一般人观念）

第八章 共同犯罪

第一节 共同犯罪的理论前提

共同犯罪的本质——填空。张明楷的核心命题：

共同犯罪是 ----- 形态（不法/责任），其成立不以 ----- 为必要。处理共同犯罪时，先从不法层面判断 ----- 归属于哪些人的行为，再从责任层面 ----- 地判断各参与人是否具有责任。

刑法第25条第1款"共同犯罪是指二人以上共同故意犯罪"应当理解为"共同犯罪是指二人以上共同 ----- 故意犯罪"（在故意犯罪中共同），而非"共同犯罪是指二人以上 ----- 故意在犯罪"。

共同犯罪的认定方法——填空。三个重心：

1. 以 ---- 为重心：先从不法层面判断，再从责任层面个别判断
2. 以 ---- 为中心：先确定谁的行为符合构成要件（正犯），再判断谁是教唆犯、帮助犯
3. 以 ---- 为核心：只有当教唆、帮助行为与正犯结果之间具有 ---- 因果性或 ---- 因果性时，才让共犯对结果负责

间接正犯——填空。

间接正犯=通过 ---- 或者 ---- 他人实现犯罪的人。与直接正犯的区别：不是 ---- 实施构成要件行为，而是利用他人作为 ----。

被利用者欠缺构成要件要素的典型情形：利用他人的 ---- 身体活动、利用他人的 ---- 行为、利用他人的 ---- 行为。

被利用者欠缺责任的典型情形：利用 ---- 能力者、利用他人的 ---- 错误。

共同正犯——填空。

共同正犯=二人以上共同 ---- 犯罪。核心原则："---- 实行，---- 责任"。

成立条件：

1. ---- 的成立条件：二人以上具有共同实施行为的 ---- 和共同的 ---- 行为
2. ---- 的成立条件：各参与人的行为对法益侵害结果的发生都起到了 ---- 或 ---- 的作用

处罚原则：部分行为全部责任——各共同正犯人都要对 ---- 结果承担 ---- 责任。

共犯从属性——填空。

张明楷采取 ---- 从属性说：正犯的行为符合 ---- 且 ---- 时，共犯才成立。不需要正犯具有 ----（因为责任是个别的）。

五种程度：夸张从属性（需具备可罚条件）→ ---- 从属性（需具备有责性）→ ---- 从属性（需符合构成要件且违法）→ ---- 从属性（只需符合构成要件）→ ---- 从属性（只需一般违法性）。

狭义的共犯

教唆犯——填空。

教唆犯=故意 ---- 并 ---- 他人实施符合构成要件的 ---- 行为的人。

成立条件：

1. 教唆 ----: 原则上必须是实际具有 ---- 能力的人 (不必达到法定年龄)
2. 教唆 ----: 使他人产生实施符合构成要件的违法行为的 ---- (不要求引起被教唆者的犯罪 ----)
3. ---- 性: 教唆行为与正犯结果之间需有 ---- 因果性
4. 教唆 ----: 认识到自己的教唆行为会使被教唆人产生犯罪意图并实施犯罪

帮助犯——填空。

帮助犯=---- 他人犯罪的人。帮助行为必须与正犯结果之间具有 ---- 因果性或 ---- 因果性。

成立条件:

1. 帮助 ----: 实施了使正犯行为更为 ---- 的行为
2. 帮助 ----: 认识到正犯在实施犯罪, 且自己的帮助行为会 ---- 正犯的犯罪
3. ---- 性: 帮助行为与正犯结果之间需有因果性

中立的帮助行为 (日常生活行为) ——如五金店老板甲明知乙买螺丝刀用于入室盗窃仍卖给乙。张明楷: 如果甲 ---- 知道乙的犯罪计划且乙的犯罪 ---- 甲的帮助才能完成 → 可成立帮助犯; 如果只是 ---- 知道且帮助作用 ---- → 不成立。

共同犯罪基本术语——填空。

最广义的共犯: 二人以上 ---- 实施犯罪的情形 (含故意与过失)。

中间意义的共犯: 二人以上 ---- 共同实施犯罪。

狭义的共犯: ---- 之外的教唆犯与帮助犯。

正犯包括: ---- 正犯、---- 正犯与 ---- 正犯。

共犯的脱离——填空。

共犯的脱离=行为人虽然实施了共犯行为, 但后来又 ---- 了该行为对犯罪的促进作用, 导致先前的共犯行为与结果之间不具有 ---- 性。

实质: 是共犯的 ---- 性问题。脱离成功 → 只对脱离前的行为负责 (可能成立 ---- 犯或 ---- 犯); 脱离失败 → 对全部结果负责。

全章综合

共同犯罪五大参与形态对比——填空。

形态	行为特征	核心规则
直接正犯	---- 实施构成要件行为	对结果直接负责

形态	行为特征	核心规则
间接正犯	---- 他人实现犯罪	被利用者是工具
共同正犯	二人以上 ---- 实行	---- 实行全部责任
教唆犯	---- 他人犯意	引起他人实施违法行为
帮助犯	---- 正犯犯罪	物理或心理因果性

自测卡专区

辨析题。15岁甲入户盗窃，17岁乙望风。按张明楷的观点，以下哪一处理正确？

- A. 甲未达责任年龄，甲乙不成立共同犯罪，乙无罪
- B. 甲乙成立共同犯罪，甲是正犯（不处罚），乙是帮助犯
- C. 甲未达责任年龄，乙成立间接正犯
- D. 甲和乙均成立盗窃罪

辨析题。甲教唆乙："把毒药递给丙喝。"乙听成了"把土药递给丙"，将毒药递给丙，丙死亡。乙无杀人故意。甲是否成立故意杀人罪的教唆犯？

- A. 不成立——甲没有引起乙的杀人故意
- B. 成立——甲引起了乙实施符合构成要件的违法行为
- C. 成立间接正犯——甲利用乙作为工具
- D. 成立故意杀人未遂——乙没有杀人故意，结果不能归属

辨析题。"一人击中案"：甲乙基于意思联络共同向丙开枪，甲击中丙致死，乙未击中。关于乙的责任，以下哪一说法正确？

- A. 乙成立故意杀人未遂——乙没有打中丙
- B. 乙成立故意杀人既遂——共同正犯，部分实行全部责任
- C. 乙无罪——没有证据证明乙的行为与死亡有因果性
- D. 乙成立过失致人死亡

辨析题。关于限制从属性说的应用，以下哪一处理正确？

- A. 13岁Y杀人，X教唆→极端从属性说：X成立教唆犯
- B. 13岁Y杀人，X教唆→限制从属性说：X成立教唆犯
- C. W正当防卫打死B，Z教唆W→限制从属性说：Z成立教唆犯
- D. P诈骗未达数额，O帮助→限制从属性说：O成立帮助犯

快速自测——第八章核心命题速查。

1. 共同犯罪的本质：----- 形态
2. 认定三重心：以-----为重心+以-----为中心+以-----为核心
3. 间接正犯的本质：----- 他人实现犯罪
4. 共同正犯的核心规则：----- 实行，----- 责任
5. 张明楷采取的从属性说：----- 从属性说
6. 教唆犯不要求引起被教唆者的 -----，只要求引起 -----

辨析题。甲对乙声称入户盗窃，让乙在门外望风，但甲入户后实施了抢劫行为，乙不知情。乙的行为应如何定罪？

- A. 抢劫罪的帮助犯——正犯甲是抢劫，共犯从属于正犯罪名
- B. 盗窃罪的帮助犯——乙只有盗窃的故意，在盗窃范围内成立帮助犯
- C. 无罪——乙对抢劫没有故意，而且盗窃没有实际发生
- D. 抢劫罪的共同正犯——乙的望风对抢劫也有帮助

承继的共同犯罪——填空。

承继的共同正犯=前行为人已经实施了一部分 ----- 行为之后，后行为人以 ----- 意思参与犯罪，并对结果的发生起 ----- 作用。

张明楷的核心立场：除了 ----- 犯以外，承继的共犯只能存在于犯罪 ----- 之前。犯罪既遂之后 -----（可能有/不可能有）承继的共犯。

责任范围：后行为人对参与 ----- 的前行为人的行为造成的结果 -----（承担/不承担）责任。

身份犯的共同犯罪——填空。

问题：非身份者（无特殊身份的人）与身份者（有特殊身份的人）共同犯罪时，如何处理？

真正身份犯：非身份者 -----（可以/不可以）成为 ----- 犯或 ----- 犯，但不能成为 ----- 正犯。例如：非国家工作人员帮助国家工作人员受贿→成立受贿罪的 ----- 犯。

不真正身份犯：非身份者成立普通犯罪，身份者成立 ----- 犯罪。例如：普通人甲与国家机关工作人员乙共同诬告陷害→甲=诬告陷害罪，乙=诬告陷害罪 ----- 处罚。

片面的共同犯罪——填空。

片面的共同犯罪=一方有 ---- 的意思，另一方 ----（知道/不知道）对方在和自己一起犯罪。

典型情形：片面的 ---- 犯——甲知道乙要盗窃，主动为乙望风，乙不知情。

张明楷的观点：----（肯定/否定）片面的帮助犯可以成立。因为片面的帮助行为与正犯结果之间可能具有 ---- 因果性。

片面的共同正犯：----（肯定/否定）。因为共同正犯要求 ---- 联络，片面的参与不可能成立共同正犯。

共犯与违法阻却事由——填空。

问题：正犯行为因违法阻却事由（如正当防卫）而不违法时，----（可以/不可以）成立共犯。

理由：限制从属性说要求正犯行为符合 ---- + ----。正当防卫阻却 ---- →正犯行为不违法→不成立共犯。

但如果部分参与者存在违法阻却事由、部分不存在→违法性具有 ---- 性。例如：甲、乙共同伤害丙，甲是正当防卫（阻却违法），乙不具有防卫条件→乙 ----（成立/不成立）故意伤害罪。

辨析题。甲以抢劫故意对丙实施暴力（致丙轻伤），压制反抗后，乙知情后中途参与，与甲共同取走财物。乙的行为应如何定罪？

- A. 盗窃罪——乙只参与了取财，没有实施暴力
- B. 抢劫罪——乙利用了甲压制反抗的状态，参与了抢劫的取财行为
- C. 故意伤害罪——乙对丙的伤害结果负责
- D. 无罪——乙参与时抢劫已经既遂

快速自测——第八章全部核心命题速查。

1. 共同犯罪的本质：---- 形态
2. 共犯从属性：张明楷采取 ---- 从属性说
3. 教唆犯不要求引起 ----，只要求引起 ----
4. 罪名从属性：----（要求/不要求）
5. 承继的共犯：只能存在于犯罪 ---- 之前，后行为人不承担 ---- 的结果
6. 真正身份犯：非身份者可以成立 ----，但不能成立 ----
7. 片面的帮助犯：----（可以/不可以）成立

第九章 罪数

罪数概说

罪数体系的四种类型——填空。

张明楷将罪数分为四类：

1. ---- 的一罪：无论依据什么标准都只能评价为一罪，只能适用一个刑法分则条文（如继续犯、法条竞合）
2. ---- 的一罪：孤立评价可能得出数罪，但整体评价只需适用一个分则条文（如共罚的事后行为）
3. ---- 的一罪：行为构成数罪，应当适用数个分则条文，但只需适用一个重法定刑（如想象竞合、牵连犯）
4. ---- 的数罪：行为构成数罪，需分别定罪量刑后并罚

单纯的一罪

继续犯（持续犯）——填空。

继续犯=行为人从 ---- 到 ---- 以前，一直处于持续状态的犯罪。典型例子：---- 罪。

三个特征：

1. 实行行为与 ---- 状态同时继续（与 ---- 犯的主要区别）
2. 实行行为在 ---- 内持续
3. 一个行为侵犯了 ---- 具体的法益（同一对象、同一法益）

两类：---- 的继续犯（如非法拘禁）+ ---- 的继续犯（如网络诽谤）。

法条竞合——填空。

法条竞合=一个行为同时符合数个法条的犯罪构成，但从法条之间的 ---- 关系来看，只能适用 ---- 个法条。

四个逻辑关系（只有一种成立法条竞合）：

- 对立关系：----（可能/不可能）成立法条竞合
- 交叉关系：张明楷认为应认定为 ---- 竞合（不是法条竞合）
- 中立关系：----（可能/不可能）成立法条竞合
- ---- 关系：成立法条竞合！属于A的所有事项都属于B

包括的一罪与科刑的一罪

包括的一罪——填空。

包括的一罪=对行为进行孤立评价可能得出 ---- 罪，但整体评价只需适用 ---- 个分则条文。

典型情形：

- 共罚的 ---- 行为：基本犯罪行为之前的行为（如入户盗窃中的"入户"=非法侵入住宅——已被盗窃吸收）
- 共罚的 ---- 行为：基本犯罪行为之后的行为（如盗窃后毁坏赃物——不另定故意毁坏财物罪）

想象竞合——填空。

想象竞合=---- 行为同时触犯 ---- 罪名。从 ---- 重罪处罚（不并罚）。

特征：一个行为（自然意义上的一个行为）+ 触犯数罪 + 侵害数个 ----。

与法条竞合的区别：法条竞合是法条之间存在 ---- 关系（逻辑关系），想象竞合是 ---- 上的竞合（没有逻辑关系但一个行为实际触犯了）。

牵连犯——填空。

牵连犯=以实施某一犯罪为 ----，而其 ---- 行为或 ---- 行为又触犯了其他罪名。从 ---- 重罪处罚（不并罚，但刑法明文规定并罚的除外）。

特征：数行为 + 触犯数罪名 + 数行为之间存在 ---- 关系（手段与目的、原因与结果的牵连）。

与想象竞合的区别：想象竞合=---- 行为；牵连犯=---- 行为。

全章综合

罪数四大类型核心对比——填空。

	行为数	罪名数	处理
单纯的一罪	----	一	----
包括的一罪	----	数（整体为一）	----
科刑的一罪	----	----	----
并罚的数罪	----	----	----

自测卡专区

辨析题。甲入户盗窃，破坏门锁进入室内，窃取现金5000元。甲的行为构成几个罪？如何处理？

- A. 非法侵入住宅罪+故意毁坏财物罪+盗窃罪——数罪并罚
- B. 盗窃罪一罪——入户是盗窃罪的加重情节，破坏门锁是共罚的事前行为

- C. 非法侵入住宅罪与盗窃罪的牵连犯——从一重
- D. 想象竞合——一行为触犯数罪

辨析题。甲开一枪，子弹穿透乙的身体后又击中丙，乙死亡、丙重伤。甲的行为如何定罪？

- A. 故意杀人罪（对乙）和故意伤害罪（对丙）——数罪并罚
- B. 故意杀人罪与故意伤害罪的牵连犯——从一重
- C. 故意杀人罪与故意伤害罪的想象竞合——从一重（故意杀人）
- D. 故意杀人罪（对乙），对丙属于意外事件

辨析题。持续犯与状态犯的核心区别是什么？关于非法拘禁的持续性问题，以下哪一说法正确？

- A. 持续犯=不法状态在持续；状态犯=实行行为在持续
- B. 非法拘禁3天后又拘禁2天→算两次继续犯，不能合并计算时间
- C. 在持续犯行为持续期间参与犯罪→成立共同正犯或帮助犯
- D. 持续犯的追诉期限从着手之日起算

辨析题。关于法条竞合中的逻辑关系，下列哪一处理正确？

- A. 故意杀人罪与故意伤害罪——交叉关系→想象竞合
- B. 盗窃罪与诈骗罪——包容关系→法条竞合
- C. 故意杀人罪与故意毁坏财物罪——中立关系→法条竞合
- D. 放火罪第114条（未造成严重后果）与第115条（造成严重后果）——包容关系→法条竞合

快速自测——第九章核心概念速查。

1. 四种罪数类型：-----、-----、-----、-----
2. 继续犯的三个特征：-----+-----+-----同时继续；在-----内持续；侵犯-----法益
3. 法条竞合只有-----关系才成立；交叉和中立应认定为-----竞合
4. 包括的一罪典型：共罚的-----行为和-----行为
5. 想象竞合=-----行为触犯-----罪名→-----重处罚
6. 牵连犯=-----行为+-----罪名+有-----关系→-----重处罚

连续犯——填空。

连续犯=基于-----的或者-----的犯罪故意，连续实施性质-----的数个行为，触犯-----罪名的犯罪。

四个特征:

1. 基于 ---- 的故意
2. 实施性质 ---- 的数个行为
3. 数次行为具有 ---- 性
4. 触犯 ---- 罪名

对于侵犯个人 ---- 法益的犯罪(如轻伤), 宜采取 ---- 法益说——连续伤害三个不同人=认定为 ---- 数罪并实行 ----。

集合犯——填空。

集合犯=犯罪构成预定了 ---- 个同种类行为的犯罪。三种类型:

- ---- 犯: 具有常习性的人反复实施(我国未规定)
- ---- 犯: 将犯罪作为职业/业务反复实施(如非法行医罪——刑法第336条)
- ---- 犯: 以营利为目的反复实施(如赌博罪"以赌博为业的"——刑法第303条)

营业犯与职业犯的共同点: 都要求 ---- 实施的意思。区别: 营业犯要求 ---- 目的。

吸收一罪——填空。

吸收一罪=事实上数个不同的行为, 其一行为 ---- 其他行为, 仅成立 ---- 行为一个罪名。三种类型:

1. ---- 犯: 一个行为引起了数个法益侵害, 附随对次法益的侵害 ---- 处罚(如开枪杀人同时毁损西服→只定故意杀人罪)
2. ---- 犯: 针对同一法益的犯罪, 根据阶段发展形态设计为复数犯罪类型(如杀人预备→着手→既遂→只定既遂)
3. ---- 的吸收犯: 数个行为触犯不同罪名, 但一行为包含另一行为(如伪造货币后 ---- →只定伪造货币罪, 不另定出售假币罪)

同种数罪 vs 异种数罪——填空。

同种数罪=行为人实施 ---- 次以上 ---- 性质的行为, ---- 次以上符合 ---- 的犯罪构成。

异种数罪=行为人实施 ---- 次以上 ---- 性质的行为, ---- 次以上符合 ---- 的犯罪构成。

处理原则: 异种数罪 ---- (必须/可不)并罚。同种数罪原则上 ---- (应当/可不)并罚; 但在判决宣告前发现的同种数罪 ---- 并罚(但一罪论处不等于仅成立一罪)。

辨析题。甲连续三天，每天盗窃不同被害人的财物，每次价值2000元（共计6000元），盗窃罪数额较大起点为3000元。对甲应如何处理？

- A. 三次盗窃均独立构成犯罪（每次都不达数额较大）→三次都不构成犯罪
- B. 构成三次盗窃罪的同种数罪→数罪并罚
- C. 构成盗窃罪的连续犯→累计数额6000元→以一罪论处
- D. 构成一次盗窃罪的不作为犯

快速自测——第九章全部核心概念速查（完整版）。

- 1. 四种罪数类型：-----、-----、-----、-----
- 2. 继续犯 vs 状态犯：前者=-----+-----同时继续，后者=只有-----在持续
- 3. 法条竞合只有-----关系成立；交叉→-----竞合
- 4. 包括的一罪 = 共罚-----行为 + 共罚-----行为
- 5. 科刑的一罪 = -----竞合 + -----犯（从一重）
- 6. 连续犯：侵犯专属法益→-----；侵犯非专属法益→-----
- 7. 集合犯 = -----犯（非法行医）+-----犯（赌博）
- 8. 吸收一罪 = -----犯 + -----犯 + 狭义吸收犯